

0011951-95.2016.8.26.0562
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Furto
Magistrado: WALTER LUIZ ESTEVES DE AZEVEDO
Comarca: Santos
Foro: Foro de Santos
Vara: 5ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 14/12/2022
... Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Réu:
EVANDIR LIMA PEREIRA DE MENEZES

CONCLUSÃO

Em 14 de dezembro de 2022, faço estes autos conclusos ao MM Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Santos, Dr. WALTER LUIZ ESTEVES DE AZEVEDO. Eu, _____, (Andreia S. C. Marcelino) Escrivã Judicial I, digitei e subscrevi.

VISTOS.

EVANDIR LIMA PEREIRA DE ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Santos
Foro de Santos
5ª Vara Criminal
Praça José Bonifácio, s/n, Salas 413/421 - Centro
CEP: 11013-910 - Santos - SP
Telefone: 3346-5852/5768 - E-mail: santos5cr@tjisp.jus.br

0011951-95.2016.8.26.0562 - lauda

CONCLUSÃO

Em * , faço estes autos conclusos ao MM Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Santos, Dr. WALTER LUIZ ESTEVES DE AZEVEDO. Eu, _____, (Andreia S. C. Marcelino), Escrivã Judicial I, digitei e subscrevi.

SENTENÇA

Processo nº:
0011951-95.2016.8.26.0562
Classe - Assunto
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Réu:
EVANDIR LIMA PEREIRA DE MENEZES

CONCLUSÃO

Em 14 de dezembro de 2022, faço estes autos conclusos ao MM Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Santos, Dr. WALTER LUIZ ESTEVES DE AZEVEDO. Eu, _____, (Andreia S. C. Marcelino) Escrivã Judicial I, digitei e subscrevi.

VISTOS.

EVANDIR LIMA PEREIRA DE MENEZES, RG 31.658.491, declarado incurso nas sanções do artigo 155, caput, do Código Penal, foi condenado a cumprir um ano de reclusão, em regime inicial semiaberto e a pagar dez dias-multa, por v. Acórdão da C. 10ª Câmara de Direito Criminal do E. TJSP.

Após o trânsito em julgado, este juízo determinou a expedição de mandado de prisão, que foi cumprido em 22.5.2022 no Distrito Federal, dando início ao cumprimento da pena.

Assim que este juízo recebeu a notícia da prisão, passou a diligenciar o recambiamento do reeducando para este estado.

Ademais, para que nenhum direito do reeducando fosse desrespeitado, expediu carta precatória à justiça de Brasília, solicitando o cumprimento provisória da pena até que ocorresse o recambiamento.

Além disso, verificou se o preso estava recolhido em estabelecimento adequado ao regime.

Contudo, até o momento, seis meses após a prisão, o recambiamento não ocorreu. Não há previsão de quando ele ocorrerá.

O juízo de Brasília se recusou a processar a carta precatória, entendendo que a execução deveria se dar em São Paulo. A execução não foi conhecida por aquele juízo nem mesmo provisoriamente.

Como o reeducando não está neste Estado, nenhuma dos juízos de execução paulistas poderá recepcionar a carta.

Suscitar conflito negativo com o juízo de Brasília apenas prolongará o impasse.

Assim sendo, uma vez que partiu deste juízo o título em execução, a fim de que os direitos fundamentais do reeducando não sejam prejudicados pela inércia do Estado, passo a conhecer da situação do reeducando

O reeducando preenche o requisito objetivo para a progressão da pena (fl. 688).

O Ministério Público entende que ele faz jus à progressão da pena, ressalvando que a decisão deveria estar a cargo do juízo da execução (fl. 692).

Não há notícia da prática de faltas.

No dizer do juízo das execuções de Brasília e de acordo com a FA paulista, o reeducando não cumpre outras penas nem tem contra si mandados de prisão.

Portanto, preenchidos parcialmente os requisitos legais, CONCEDO ao executado(a) JOSÉ RAMOS BEZERRA DA SILVA JÚNIOR, MT: 75964, RG: 31658491, recolhido no Centro de Detenção Provisória de Brasília, a PROGRESSÃO ao REGIME ABERTO e em seguida CONCEDO a Prisão Albergue Domiciliar, relativamente a estes autos, a partir de 15/12/2022, mediante observância das seguintes condições:

- a) pernoitar em sua residência, onde deverá recolher-se, nos dias úteis, das 22:00 horas até às 6:00 horas, salvo se por motivo de trabalho, devidamente autorizado pelo Juízo das Execuções Criminais;
- b) permanecer recolhido em sua residência, nos sábados, domingos e feriados, salvo se por motivo de trabalho, devidamente autorizado pelo Juízo das Execuções Criminais;
- c) não frequentar locais de duvidosa reputação onde sejam vendidas bebidas alcoólicas, de cuja ingestão se absterá;
- d) não portar qualquer tipo de arma;

- e) comparecer mensalmente no Cartório das Execuções Criminais para assinar a ficha de albergados, confirmar a sua residência e comprovar trabalho lícito, documentalmente;
- f) não se ausentar da Comarca onde reside, sem prévia autorização do Juízo;

Anoto, por oportuno, que na hipótese de cometimento de falta disciplinar de natureza grave a partir da emissão do boletim informativo e porventura ainda não comunicada, deverá a Unidade Prisional consultar o Juízo quanto ao cumprimento desta sentença.

O descumprimento de quaisquer das condições impostas ora estabelecidas ensejará a regressão para o regime mais severo, ex vi do disposto no artigo 50, inciso V, da Lei de Execução Penal.

A advertência realizada pela Direção do estabelecimento penitenciário dispensa o comparecimento imediato em juízo, devendo o sentenciado, salvo determinação em sentido contrário, se apresentar perante a Vara das Execuções Criminais da Comarca em que passará a residir no prazo improrrogável de 30 dias.

Expeça-se ordem de liberação unicamente para baixa da prisão no BNMP.

Comunique-se à Unidade Prisional, intimando-se o executado com cópia desta decisão, que servirá de ofício liberatório para todos os fins (art. 1.192, § 3º, das NSCGJ). Devolvido o termo de advertência com ciência do executado, expeça-se carta precatória para a fiscalização do benefício.

P.I.C.

Santos, 14 de dezembro de 2022.

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Walter Luiz Esteves de Azevedo.

Declaro estar ciente e de acordo com as condições fixadas para o gozo da prisão albergue domiciliar, comprometendo-me a bem e fielmente cumpri-las.

Executado(a): _____

Declaro residir no seguinte
endereço: _____

Dado e passado nesta Cidade de _____ aos _____

Brasília, data supra.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA